

0011326-74.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 770/2018 - 64º

Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho, 89/2018 - 64º Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL DAS GRACAS CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0011326-74.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011326-74.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 770/2018 - 64º

Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho, 89/2018 - 64º Distrito Policial - Cidade A. E. Carvalho

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL DAS GRACAS CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

DANIEL DAS GRACAS CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 08/fevereiro/2018, por

volta das 16h30, na Avenida do Imperador, 4202, nesta cidade e comarca, teria subtraído, para si, cinco latas de atum, duas latas de leite condensado, um molho de salada, um leite em pó e 0,525g de cebola a granel, do interior do estabelecimento comercial "Mercado Dia", representado por Fábio Rodrigues. A denúncia (fls. 105/106) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 28/fevereiro/2018 (fls. 107/108).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 139).

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 155, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a reincidência do réu (fls. 125/127) e que a pena, caso imposta, não ultrapassará 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (28/fevereiro/2018) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL DAS GRACAS CRUZ, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos, inserindo-se na movimentação - Cód. 61615- Arquivado Definitivamente.

P. I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)